

**TRIBUNAL DE INSTANCIA
SECCION CIVIL
PLAZA N° 6 DE LOGROÑO**

SERVICIO COMÚN DE TRAMITACIÓN

MARQUES DE MURRIETA 45-47

Teléfono: 941296514, Fax: -

Correo electrónico: sct.civil.logrono@larioja.org / scej.civil.logrono@larioja.org

Equipo/usuario: MFJ

Modelo: S40030 DECRETO TEXTO LIBRE ART 206.2 2º LEC

N.I.G.: 26089 42 1 2025 0005818

CNO CONCURSO ORDINARIO 0000953 /2025 J

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE , DEMANDANTE D/ña. JOSE ANTONIO CAPARROS SOMALO, JOSEFINA MARTINEZ GOMEZ

Procurador/a Sr/a. VIRGINIA SOLAS ORTEGA, VIRGINIA SOLAS ORTEGA

Abogado/a Sr/a. SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS, SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS

D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

D E C R E T O

Sr./a Letrado/a de la Administración de Justicia:
D./Dña. M^a ASUNCION GONZALEZ ELIAS.

En LOGROÑO, a veintiocho de enero de dos mil veintiséis

HECHOS

Primero.- Por la procuradora D^a VIRGINIA SOLAS ORTEGA en nombre y representación de **D. JOSE ANTONIO CAPARROS SOMALO y D^a JOSEFINA MARTINEZ GOMEZ** se ha solicitado la exoneración del pasivo insatisfecho, alegando que se trata de deudora de buena fe, que no se encuentra incurso en las prohibiciones legales, y que sus deudas resultan exonerables.

Segundo.- Los presentes autos de concurso tienen la consideración de concurso sin masa en el que no se ha acordado la liquidación de la masa activa.

Tercero.- Se acompaña a la solicitud las declaraciones presentadas o que debieran presentarse del impuesto sobre la



renta de las personas físicas correspondientes a los tres últimos ejercicios finalizados a la fecha de la solicitud.

Cuarto.- Solicita expresamente la deudora la exoneración de los créditos indicados en la solicitud, en la cual se indica el importe y el acreedor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- Estando presentada la solicitud en tiempo y forma, deduciéndose de la documentación que se aporta—sin perjuicio de las posibilidades impugnatorias de los acreedores conforme expresa el razonamiento siguiente— que se cumplen los requisitos del art. 501 y concordantes TRLC, se admite a trámite la solicitud de exoneración de pasivo insatisfecho por haberse liquidado en su caso los bienes comprendidos en el inventario de la masa activa.

Segundo.- conforme determina el art. 501.4 TRLC procede dar traslado de la solicitud del deudor, a la administración concursal y a los acreedores personados para que dentro del plazo de diez días aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión de la exoneración. A la administración concursal y a los acreedores se les apercibe que si mostraran conformidad a la solicitud del deudor o no se opusieran a ella dentro del plazo legal, el juez del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, concederá la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la conclusión del concurso. Igualmente se les hace constar expresamente que la oposición solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley. La oposición se sustanciará por el trámite del incidente concursal.

PARTE DISPOSITIVA.

ACUERDO

Admitir a trámite la solicitud de exoneración de pasivo de la deudora **D. JOSE ANTONIO CAPARROS SOMALO y D^a JOSEFINA MARTINEZ GOMEZ.**

MODO DE IMPUGNACIÓN O CÓMO RECURRIR:

En caso de desacuerdo con este Decreto, se puede presentar un recurso (en este caso llamado **recurso de reposición**) en el



plazo de **CINCO (5) DÍAS** hábiles, que empezarán a contar al día siguiente de la fecha en que se haya recibido la notificación de esta resolución.

Este escrito deberá presentarse ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que lo dicta e indicar la infracción, en su opinión, que ha cometido esta resolución (ver artículos 451 y 452 de la Ley Enjuiciamiento Civil).

La presentación del recurso **no suspenderá los efectos de este Decreto**, por tanto, todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto. (artículo 451.3 Ley Enjuiciamiento Civil).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

